

الأصول العملية: الموقف تجاه الحكم المجهول

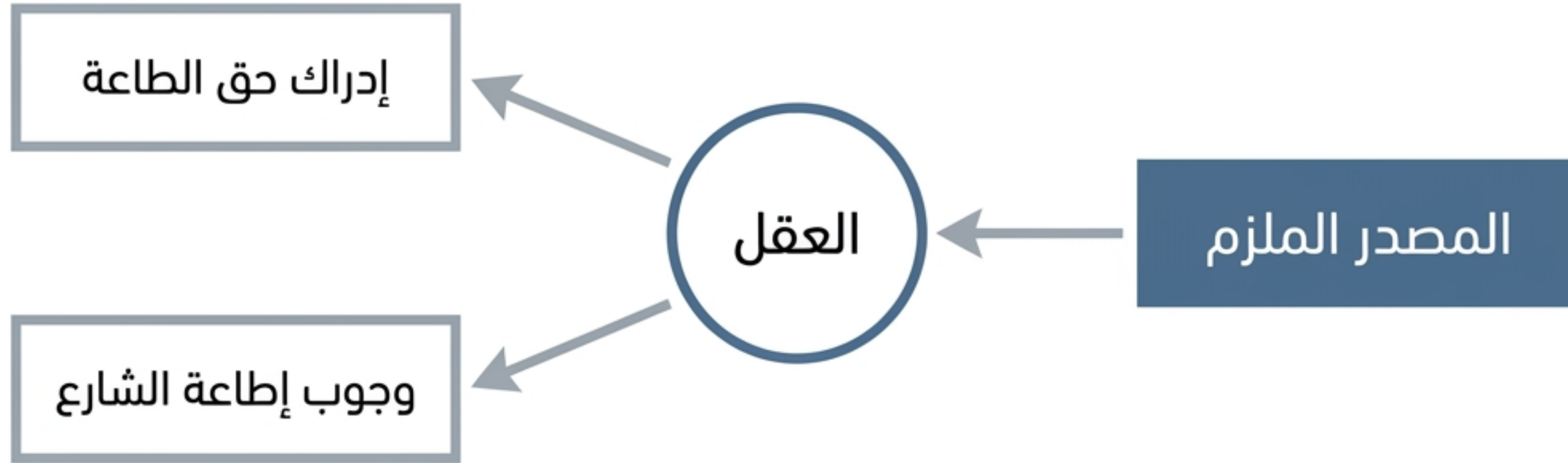


الانتقال من مرحلة الأدلة المحرزة إلى حالة غياب الدليل الدال على الحكم.

الهدف المنهجي: تحديد الموقف العملي الملزم بدلاً من اكتشاف الحكم الشرعي لتعذره.

المثال التطبيقي: الشك المطلق في الحرمة أو الوجوب كالتشريع المحتمل لحرمة التدخين.

العقل: المصدر الأساسي لإلزام الطاعة



- الإجابة على وجوب الاحتياط تتطلب العودة للجذر وتحديد مصدر الإلزام.
- **المصدر الحقيقي لفرض الطاعة هو العقل المجرد وليس الشرع.**
- الأساس الفلسفي: إدراك العقل لحق الطاعة الثابت لله سبحانه وتعالى.
- **تجنب الدور المنطقي:** لو كان الشرع هو المصدر لاحتجنا إلى أمر شرعي آخر لإطاعته.

القاعدة العملية الأساسية: أصالة الاحتياط

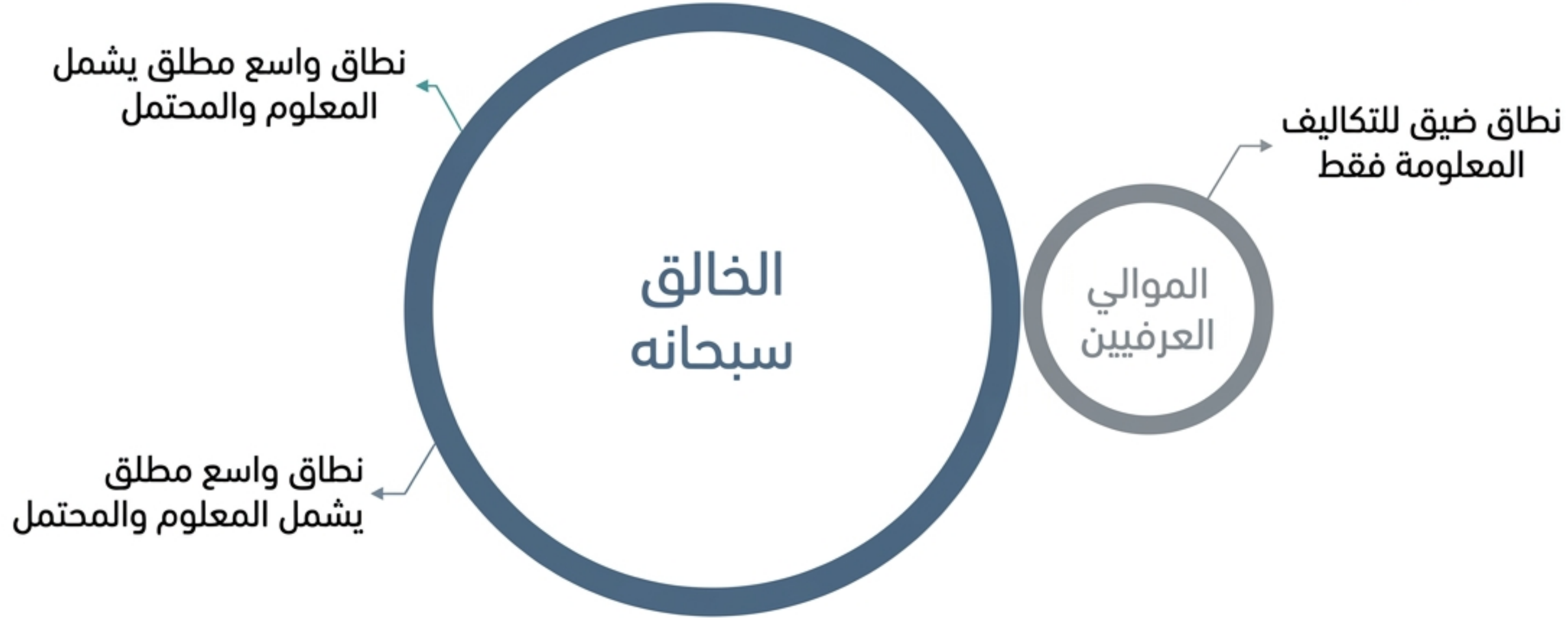
$$\boxed{\text{واجوب
الاحتياط العقلي}} = \begin{array}{c} \text{إدراك حق} \\ \text{الطاعة الواسع} \end{array} + \left\{ \begin{array}{c} \text{التكاليف المعلومة} \\ + \\ \text{التكاليف المحتملة} \end{array} \right\}$$

القاعدة التأسيسية: تُعرف بـ أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال.	• نطاق حق الطاعة: يشمل التكاليف المعلومة والمحملة معاً بلا تفريق.
الاستثناء الوحيد: ثبوت دليل قاطع على عدم اهتمام الشارع بالتكليف المحتمل.	• النتيجة الحتمية: الاحتياط واجب عقلاً في كلّ تكليف محتمل (فعلاً وتركاً).

الرأي المقابل: البراءة العقلية وقبح العقاب

الرأي المختار: أصالة الاحتياط	رأي الأصوليين المعارضين: البراءة العقلية
الأساس: شمولية حق الطاعة للتكاليف المحتملة.	- المبنى الأصولي المعارض: الأصل هو عدم المسؤولية عن التكاليف المشكوكة. - القاعدة البديلة: قبح العقاب بلا بيان. - المستند الاستدلالي: سيرة العقلاء في عدم إدانة الموالى للمكلفين عند الشك. - النتيجة العملية: المكلف مأمون من العقاب الإلهي ولا يجب عليه الاحتياط.

الرد المنهجي: تفكيك حق الطاعة



- نقض البراءة العقلية: ترك التكليف المشكوك يُعد تفريطاً في حق المولى الثابت، فلا يقبح العقاب.
- تفنيد سيرة العقلاء: القياس بين الخالق والموالي البشر هو قياس مع الفارق.
- حق طاعة الموالى العرفيين: محدود ويختص بالتكاليف المعلوم فقط.
- حق طاعة الله تعالى: مطلق وأوسع، فلا محذور في التفكيك بين نطاق الحقين.

الانقلاب التشريعي: القاعدة العملية الثانوية



المسمى المنهجي الجديد: القاعدة الثانوية، أصالة البراءة الشرعية.

التحوّل الجذري: انقلاب القاعدة من وجوب الاحتياط العقلي الصارم إلى عدم وجوب الاحتياط.

النتيجة العملية: الشارع يرضى بترك الاحتياط، ويرفع المسؤولية عن المكلف.

علة الانقلاب: تدخل الشارع ببيان يثبت عدم اهتمامه البالغ بالتكاليف المحتملة.

الأدلة الشرعية على رفع الاحتياط

الآية القرآنية

«وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى
نَبْعَثَ رَسُولًا»

دلالة الآية: الرسول تجسيد للبيان والدليل؛
فلا عقاب بلا دليل واصل للمكلف.

النص النبوي الشريف

«رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا
لَا يُعْلَمُونَ»

دلالة النص: إطلاق الرفع لكل حكم غير
معلوم، وإسقاط عبء الاحتياط.

شمولية البراءة (1): نوع الشبهة



استيعاب الشكوك: القاعدة الثانوية تشمل جميع موارد الشك
لإطلاق النص النبوي.

شمولية البراءة (2): جذور الشك ومصدره

الشبهة الحكمية: الغموض في أصل التشريع الإلهي للحكم.
(مثال: الشك في تشريع حرمة التدخين).

الشك في أصل الجعل

سبب الشك

الشبهة الموضوعية: الغموض في الموضوع الخارجي مع وضوح التشريع.
(مثال: الشك في وجوب الحج لعدم اليقين بالاستطاعة المالية).

الشك في تحقق الموضوع أو المَجْعول

الخلاصة القطعية: البراءة تتدخل لرفع العبء مهما كان الجذر المُسبب للشك.